

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 83/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายซารับยิต ชิงห์หรือนารูลา

จำเลย

นายซารับยิต ชิงห์หรือนารูลา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137, 267 และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526 มาตรา 14
ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ซึ่งเป็น
บทหนักจำคุก 3 ปีแต่เนื่องจากขณะทำผิดจำเลยมีอายุไม่เกิน 20 ปี ยังอ่อนเยาว์ต่อ
ความคิดอยู่และจำเลยไม่เคยทำผิดมาก่อนประกอบกับจำเลยให้การมีประโยชน์ต่อ
การพิจารณา ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยหนึ่งในสามจำคุก 2
ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมี
คำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 65 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบการใช้ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีมี
เหตุอันสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้หรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบการใช้ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีมี
เหตุอันสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้หรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>